

Conselheiro Substituto – Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão: **2/7/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Julgamento**

M-001: TC-008222.989.25-3

Interessada: Prefeitura de Pindamonhangaba

Representante: Bruna de Oliveira Paschoaletto

Assunto: Representação formulada em face do edital do Pregão Eletrônico nº 07/2025, instaurado pela Prefeitura de Pindamonhangaba, objetivando serviços de poda e supressão de exemplares arbóreos

Valor estimado: R\$ 2.347.200,00

Advogados cadastrados no e-TCESP: Anderson Plínio da Silva Alves – OAB/SP 351.449; Bruna de Oliveira Paschoaletto – OAB/SP 398.980

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. PROPOSTAS. VALOR ESTIMADO. CORREÇÕES DETERMINADAS COM RECOMENDAÇÕES.

1. Necessário a revisão da qualificação técnica exigida, de forma a permitir a apresentação de atestados acervados tanto no CREA, como também no CRbio.
2. Deverá ser ampliado o prazo para a apresentação da documentação afeta aos documentos, certificados de treinamento e equipamentos, de modo que se mostre suficiente para a sua obtenção.
3. O aprimoramento do formato das propostas é medida que se impõe, com a apresentação de todos os serviços por quantitativos e preços unitários, nos moldes descritos pela Equipe Técnica.
4. Como recomendação, a Administração deverá atentar para a correta comprovação do valor estimado, bem como observar, com maior rigor, as determinações deste Tribunal de Contas.

Relatório

Trata-se de representação formulada por Bruna de Oliveira Paschoaletto em face do Pregão Eletrônico nº 07/2025, instaurado pela Prefeitura de Pindamonhangaba, objetivando serviços de poda e supressão de exemplares arbóreos, nos termos previstos no ato convocatório.

Em síntese, reclamou do item 13.10.1 “alínea “e”, alegando que o atestado de capacidade técnica, ao referir-se exclusivamente ao CREA, ignora o CRBio.

Também se queixou do prazo estabelecido para entrega dos documentos de veículos, certificados e equipamentos estabelecido no item 13.10.2 e que haveria uma irregularidade na formatação das propostas (precificação apenas para o valor mensal), sem uma subdivisão dos serviços e indicação prévia do local de destinação.

Por fim, alegou a existência de uma contradição entre o valor estimado no item 17 do termo de referência e no item 7 do estudo técnico preliminar.

Considerando a necessidade de uma apreciação mais pormenorizada, sobretudo por sinais de indevida restritividade imposta ao certame ou mesmo de confronto com a legislação aplicável, a matéria foi recebida nesta via processual – decisão referendada pelo Tribunal Pleno (evento 32).

Na sequência, a Origem limitou-se a trazer cópia do ato convocatório e juntada da suspensão do procedimento licitatório, deixando, no entanto, de ofertar quaisquer justificativas acerca dos pontos inquinados.

Os Órgãos da Casa (Equipe técnica, o MPC e a Chefia do DIPE) convergiram, na direção do acolhimento parcial das impugnações (eventos 50 e 55), sendo que os dois primeiros ressaltaram a ausência de cumprimento integral da decisão que determinou a sustação cautelar, já que não foram apresentadas as justificativas para todos os questionamentos.

É, na essência, o relatório.

fnp

Voto

TC-008222.989.25-3

Início pela apreciação da crítica dirigida à qualificação técnica.

Sobre este tema, à míngua de qualquer justificativa por parte da Prefeitura em tela, há um paradoxo no edital, à medida que, se de um lado, o edital admite a comprovação técnico-profissional tanto por engenheiro agrônomo, florestal ou mesmo biólogo (alínea “c” do item 13.10.1), o mesmo cuidado não foi observado na alínea “e” daquela cláusula editalícia, já que o seu teor restringiu a prova de aptidão, por meio de atestados, somente àqueles acervados – de forma exclusiva - no CREA.

De fato, como bem pontuou a Equipe Técnica, a Administração falhou ao ignorar a Resolução nº 724 do Conselho Federal de Biologia (CFBio), que assim dispõe:

“Art. 13. As Pessoas Jurídicas inscritas nos CRBios poderão requerer a averbação dos Atestados de Capacidade Técnica fornecidos por terceiros referentes aos serviços prestados, desde que seja comprovada a vinculação da atividade atestada à ART(s) do(a) Responsável Técnico(a) e/ou de outros(as) Biólogos(as) ligados(as) ao requerente.”.

Neste contexto, o texto convocatório deverá ser reformulado, de forma a permitir a apresentação de atestados de capacidade técnica acervado tanto no CREA, como também no CRBio, nos termos propostos pelo Órgão de Assessoramento.

Prosseguindo nesta apreciação, inclino-me a acolher, igualmente, o apontamento afeto à exiguidade do prazo para a apresentação de cópia dos registros de licenciamento de todos os veículos que serão utilizados na avença, dos certificados de treinamento e de todos os equipamentos solicitados,

estabelecido em “setenta e duas horas após a data do Pregão”, conforme constou no item 13.10.2 do edital¹.

E assim penso, seja pela absoluta ausência de quaisquer argumentos, por parte da Prefeitura, aptos a contrariar essa assertiva, seja pela aparente falta de razoabilidade no lapso temporal estipulado para a sua apresentação, ao se considerar as eventuais dificuldades e burocracia inerentes à aquisição dos documentos demandados, diante da sua natureza.

Tal hipótese, em última análise, sinaliza uma exigência de disponibilidade prévia, em franco antagonismo ao art. 67, III, da Lei nº 14.133/21.

Nesta linha, confira-se a deliberação exarada nos autos do TC-17428.989.22-2 (Sessão do Tribunal Pleno de 31/8/2022), na qual se apreciou questão com certa similaridade, trazida à colação pelo Procurador de Contas:

“Outrossim, unânime a instrução quanto à exiguidade do interregno concedido para apresentação de diversos documentos, pois, como bem sublinhou a PFE, ‘previsões de prazos escassos podem acarretar exigência de propriedade prévia da frota e pré-disponibilidade de motoristas considerados essenciais para o cumprimento do objeto contratual’, prática repudiada por inúmeras decisões desta Corte.”.

Sob esta ótica, a Administração deverá ampliar o prazo para apresentação da documentação inserida no item 13.10.2, de modo que se mostre suficiente para a sua obtenção.

¹ 13.10.2 - Conforme item 16 do Termo de Referência, a empresa classificada em primeiro lugar deverá, em 72 horas após a data do Pregão, se apresentar na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável e Clima do Município de Pindamonhangaba onde deverá ser apresentada:

- a) Cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento de todos os veículos a serem utilizados para cumprimento deste contrato;
- b) Certificado de treinamento da NR referente a "Trabalho em Altura" para todos os funcionários que atuem em tais condições, devidamente assinada por Técnico habilitado;
- c) Apresentar TODOS os equipamentos solicitados no Termo de Referência, para vistoria dos mesmos, onde serão verificadas suas condições de conservação registros, capacidades e quantidades;
- d) Não havendo o comparecimento da empresa ganhadora, ou na ausência da apresentação dos equipamentos mínimos solicitados em condições de operacionalização do contrato, a empresa será considerada inapta devido à incapacidade operacional, sendo desclassificada do certame, acarretando na convocação da próxima colocada.

Outro quesito que impõe retificação refere-se à formatação da proposta.

Permito-me esta conclusão ao ponderar as seguintes assertivas delineadas pela Área Técnica (ev. 50), aqui resumidas:

- o Termo de Referência mostra que foram estimados quantitativos detalhados de horas de equipamento e mão de obra para a execução dos serviços, enquanto o Anexo IV especifica que a proposta será de forma geral em item único, englobando todas aquelas atividades; e
- a utilização de item genérico e global resultará em uma contratação de difícil acompanhamento e que poderá redundar na medição e pagamento de serviços sem qualquer controle da execução, inclusive quanto aos pagamentos.

Neste contexto, o edital deverá ser aprimorado, de forma que as propostas sejam apresentadas por quantidade e preços unitários de todos os serviços componentes do objeto, nos moldes descritos por aquele Órgão de Assessoramento.

De outro norte, não procede a última insurgência, mesmo porque não há, necessariamente, a obrigatoriedade de coincidência da estimativa da contratação entre o ETP e o Termo de Referência.

Isto porque, enquanto aquele (o ETP) baseia-se, em regra, em informações preliminares, já que se trata de “documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de um contratação..[.]” – segundo preceitua o art. 6º, inciso XX, da Lei nº 14.133/21 -, este (o TR) é mais rigoroso, definido pela norma como “necessário para a contratação de bens e serviços” e constituído por vários parâmetros, descritos de forma minuciosa nas alíneas “a” a “j”, inc. XXIII, daquele mesmo dispositivo legal – hipótese que, por simetria, torna a estimativa final mais precisa.

Agrego, a este contexto, as valiosas ponderações colhidas pelo diligente Assessor do âmbito técnico deste Tribunal, ao pontuar que eventuais

diferenças entre a estimativa preliminar do ETP na comparação com o valor orçado para a contratação possam ter, como causas, a dinâmica do mercado, refinamento do escopo e das especificações técnicas, identificação de riscos e custos indiretos, dentre outras variáveis.

De qualquer forma, endosso o seu alerta, na direção de que “não houve comprovação do valor estimado para a contratação e nem da utilização das fontes mencionadas no item 17 do Termo de Referência” – circunstância que me faz recomendar, ao Ente Licitante, o seu aprimoramento.

Diante do exposto, voto pela procedência parcial da Representação, devendo a Prefeitura de Pindamonhangaba:

- a) rever a qualificação técnica exigida, permitindo a apresentação de atestados acervados tanto no CREA como também no CRBio;
- b) ampliar o prazo para a apresentação da documentação afeta aos veículos, certificados de treinamento e equipamentos; e
- c) retificar a forma de apresentação das propostas, com quantitativos e preços unitários de todos os serviços componentes do objeto.

À margem deste voto, deixo expressa recomendação ao Ente Licitante para que atente à correta comprovação do valor estimado, nos termos propostos pela Equipe Técnica, bem como observe, com maior rigor, às determinações deste Tribunal de Contas², sob pena de eventual aplicação de multa, em casos futuros.

Ao republicar o edital com as devidas alterações, a Administração deverá observar a reabertura do prazo legal, em obediência ao que preceitua o artigo 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

² A Prefeitura em tela apenas juntou aos autos cópias do edital e da sustação do certame, deixando de apresentar suas justificativas para os questionamentos, conforme determinado na decisão que suspendeu o procedimento licitatório.

Acolhido este entendimento pelo Plenário, intime-se a Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.